

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유건물 손해보험 보험료 청구 불철저 및 청구 기준 개선 필요
2. 소관부점 : 대구경북지역본부 등 3개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있고

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리 등 업무를 담당하고 있으며, 공사가 총괄청으로부터 위탁받은 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준 등을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제82조에 따르면 국유재산 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 건물, 선박·항공기 및 그 중물 등에 대해서는 손해보험에 가입하여야 하고, 해당 건물 등을 대부하는 경우에는 대부를 받는 자에게 미리 손해보험에 가입하게 하거나 보험료를 내게 할 수 있다.

「화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률」(이하 “화재보험법”이라 한다) 제2조 제3호에 따른 ‘특수건물’에는 「국유재산법」 제5조 제1항 제1호에 따른 부동산 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 건물, 「주택법 시행령」 제3조 제1항에 따른 공동주택으로서 16층 이상의 아파트 및 부속건물 등이 포함되며

같은 법 제5조에 따르면 특수건물의 소유자는 그 특수건물의 화재로 인한 해당 건물의 손해를 보상받고 다른 사람이 사망하거나 부상을 입었을 때 또는 다른 사람의 재물에 손해가 발생한 때의 손해배상책임을 이행하기 위하여 특약부화재보험에 가입하여야 한다.

세칙 제11조 제1항에 따르면 수탁부동산 중 연면적이 1,000㎡ 이상인 건물 및 그 중물 등에 대해서는 손해보험에 가입하여야 하고, 다만 화재보험법 제2조 제3호에 따른 특수건물의 경우 같은 법 제5조에 따른 특약부화재보험에 가입하도록 되어 있으며

세칙 제11조 제5항에 따르면 손해보험(특약부화재보험을 포함한다)을 가입한 재산 중 대부계약을 체결하는 경우에는 대부기간에 해당하는 보험료를 대부받는 자로 하여금 15일 이내에 납부하도록 고지하여야 한다.

따라서, 연면적이 1,000㎡ 이상인 국유건물 등 특수건물에 대하여 손해보험(및 특약부화재보험)을 가입하고 대부계약을 체결한 경우 피대부자에게 대부기간에 해당하는 보험료를 적기에 청구하여야 하고, 세척상 보험료 청구 기준을 「국유재산법 시행령」 등 법령에서 정한 요건에 부합하도록 정비하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 국유건물 보험료 청구에 관한 업무처리 실태 및 관련 내규를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 국유건물 손해보험 보험료 청구 기준 개선 필요

국유건물에 대한 손해보험 의무가입 대상 및 보험료 청구 대상에 관한 법령, 내규 및 실무 현황은 [표 16]과 같으며, 국유 실무상으로는 연면적에 관계없이 모든 국유건물에 대하여 재산종합보험을 가입하도록 하고 있는 것으로 확인되었다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾

[표 16] 손해보험 의무가입 대상 및 보험료 청구 대상

근거	손해보험 의무가입 대상	피대부자에 대한 보험료 청구 대상
「국유재산법 시행령」 제82조	연면적 1,000㎡ 이상 건물 등	연면적 1,000㎡ 이상 건물 등
세칙 제11조	연면적 1,000㎡ 이상 건물 등 (화재보험법상 특수건물의 경우 특약부화재보험에 가입)	손해보험(특약부화재보험 포함)에 가입한 재산
국유 실무	연면적에 관계없이 모든 국유 건물에 대해 재산종합보험 가입	보험 가입한 모든 국유건물에 관해 피대부자에게 보험료 청구

‘손해보험 의무가입 대상’에 관하여는 「국유재산법 시행령」 제82조와 세칙 제11조가 모두 ‘연면적 1,000㎡ 이상인 국유건물’에 대해 손해보험에 가입하도록 규정하고 있으나

49) 국유 실무상 모든 국유 건물 등에 대해서는 손해보험에 가입하여야 한다고 되어 있음 [「국유재산 실무 가이드북」(기획재정부 국유재산정책과, 한국자산관리공사 국유재산 기획처, 2023. 8.) p.43]

50) 경영지원실에서 매년 1년 단위로 공사 소유 사옥, 인수재산, 국유재산, 담보채권 물건 등에 대해 일괄하여 재산종합보험에 가입하고 있음

‘피대부자에 대한 보험료 청구 대상’에 관하여 「국유재산법 시행령」 제82조는 ‘연면적 1,000㎡ 이상인 국유건물’을 대부하는 경우에 피대부자에게 보험료를 내게 하도록 정하고 있는 반면, 세칙 제11조는 ‘손해보험에 가입한 재산’ 중 대부계약을 체결하는 경우에 피대부자에게 보험료를 내게 하도록 정하고 있어 규정 방식에 차이가 있다.

그런데 국유 실무상으로는 연면적에 관계없이 모든 국유건물에 대해 재산종합보험에 가입하고 있는바 세칙 제11조의 ‘손해보험에 가입한 재산’에 ‘모든 국유건물’이 포함되므로

세칙 제11조의 규정에 따르면 ‘연면적 1,000㎡ 미만인 국유건물’에 대해서도 피대부자에게 보험료를 청구할 수 있게 되고, 실제로도 [표 17]과 같이 ‘연면적 1,000㎡ 미만인 국유건물’에 대해서도 보험료를 청구하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 17] 2024년도분 보험료 청구 현황⁵¹⁾

구 분	합 계	연면적 1,000㎡ 이상 건물 (및 특수건물)	연면적 1,000㎡ 미만 건물 (특수건물 제외)
-----	-----	------------------------------	-------------------------------

“기재 생략”

* 비대부 건 등

「국유재산법 시행령」 제82조에서 피대부자에게 보험료를 청구할 수 있도록 규정한 ‘연면적 1,000㎡ 이상인 국유건물’의 범위를 넘어 세칙 제11조는 ‘연면적 1,000㎡ 미만인 국유건물’에 대해서도 보험료를 청구할 수 있도록 규정하고 있는데

51) 2024년도 재산종합보험의 기간은 2024. 6. 13.~2025. 6. 12.임

‘연면적 1,000㎡ 미만인 국유건물’은 「국유재산법 시행령」 제82조 제1항에 따른 손해보험 의무가입 대상이 아니고 피대부자에게 보험료를 청구할 법령상 근거가 없으며

세칙 제11조에 따르면 리스크 관리를 위해 의무가입 대상이 아닌 ‘연면적 1,000㎡ 미만인 국유건물’에 대해 손해보험을 가입한 경우 스스로 부담하여야 할 보험료를 정당한 사유 또는 근거 없이 피대부자에게 전가(轉嫁)할 수 있게 되는 바, 해당 조항을 「국유재산법 시행령」의 취지에 부합하도록 개선할 필요가 있다.

(2) 국유건물 손해보험 보험료 청구 불철저

감사대상기간 중 손해보험(특약부화재보험을 포함함)을 가입한 연면적 1,000㎡ 이상의 국유건물 등 특수건물⁵²⁾을 대부한 경우에 피대부자에게 보험료를 청구하였는지를 점검한 결과

‘◆◆◆도 ◆◆시 ◆◆구 ◆◆동 00’ 소재 국유건물(0,000.00㎡)의 경우 2022~2024년도 재산종합보험에 가입하여 보험료(신체배상책임보험 및 화재배상책임보험 보험료 포함) 합계 131,224원을 납부하였고, 위 건물 중 22㎡를 피대부자 ▶▶▶에게 대부하였으나(대부기간: 2020. 3. 15. ~ 2025. 3. 14.) 해당 대부 건에 대한 보험료를 청구하지 않는 등

[표 18] 및 [별지 2] “국유건물 손해보험 보험료 청구 불철저 명세”와 같이 피대부자에게 보험료를 청구하지 않은 92건(미청구 보험료(총액 기준) 19,452,607원⁵³⁾)이 확인되었다.

52) 3.다.(1)에서 검토한 취지에 따라 ‘연면적 1,000㎡ 미만의 국유건물’은 제외하고 ‘연면적 1,000㎡ 이상의 국유건물 등 특수건물’에 대한 보험료 청구 여부를 점검함

53) 미청구 보험료는 피대부자에게 보험료를 청구하지 않은 연도의 해당 물건 관련 보험료 총액(신체배상책임보험 및 화재배상책임보험 보험료를 포함)을 단순 합산한 금액이므로,

[표 18] 국유건물 손해보험 보험료 청구 불철저 현황

(단위: 건, 원)

부 점	건 수*	미청구 보험료 (총액 기준)	부 점	건 수*	미청구 보험료 (총액 기준)
-----	------	--------------------	-----	------	--------------------

“기재 생략”

* 미청구 횟수가 1회 이상인 물건 수 기준

[소관부점 의견] 대구경북지역본부 등 3개 지역본부 본부장은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유건물 손해보험 보험료 청구 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 세척상 국유건물 보험료 청구 기준의 개선 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 등 3개 지역본부* 본부장은 손해보험(특약부화재보험을 포함함)을 가입한 연면적 1,000㎡ 이상의 국유건물 등 특수건물 중 피대부자에게 보험료를 청구하지 않은 70건(미청구 보험료(총액 기준) 7,401,880원)에 관하여 보험료를 청구하시기 바랍니다.(시정)

* 손해보험 보험료를 청구하지 않은 물건 수가 10건을 초과하는 지역본부(대구경북, 전북, 경남)이며, 해당 보험료를 청구하지 않은 물건 수가 10건 미만인 6개 지역본부(서울서부, 부산, 경기, 대전충남, 인천, 강원)는 현지조치 함

보험료 산출 대상에 포함된 대부/비대부 등 물건 수, 해당 물건의 연도별 대부기간 일수 등에 따라 차이가 있을 수 있음

국유재산기획처장은 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」상 국유건물 피대부자에 대한 손해보험 보험료 청구에 관한 기준을 「국유재산법」 등 법령에 부합하도록 개선하시기 바랍니다.(통보)